

1504189-70.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... sua reincidência originou de crime de natureza grave, sendo ele roubo majorado, o que revela não ser socialmente recomendável a substituição, até porque insuficiente para a prevenção e repressão do crime. Frise-se que o autuado foi colocado em liberdade recentemente (31/01/2022 - fl. 54) e, poucos meses depois, foi flagrado logo após praticar outro delito (o destes autos), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504189-70.2022.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504189-70.2022.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123003/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 24781470 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2123003 - 01º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUEL GONÇALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

JOSUEL GONÇALVES DOS SANTOS foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 155, caput do Código Penal, porque, no dia 5 de maio de 2022, no cruzamento da Rua Pará com a Rua Sergipe, Centro, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, o acusado subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) motocicleta, Honda/CG 125 Titan, placa KDF3552, avaliada em R\$1500,00 (mil e quinhentos reais - fls. 29), pertencente a vítima Pedro Ferreira da Silva Filho.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado divisou a motocicleta da vítima parqueada na via pública e, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu o bem. Em seguida, se evadiu, tomando rumo desconhecido. Ao retornar, a vítima notou que o veículo não se encontrava no local, acionando, de imediato, a polícia

militar. Em diligências pelo bairro Nova Catanduva, os policiais se depararam com o denunciado, na condução da motocicleta subtraída, reconhecendo-a pelo número da placa, tendo em vista que o veículo já se encontrava pintado de preto, camuflando sua pintura original. Indagado, Josuel negou a prática do crime, alegando que havia adquirido o bem, pelo valor de R\$1500,00, de um desconhecido. Afirmou, ainda, ter pintado a motocicleta de preto, já que a pintura original estava deteriorada. A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fl. 82).

Houve resposta à acusação (fl. 91).

Rechçado o pleito de absolvição sumária em razão da ausência das hipóteses do art. 397 do CPP, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 93).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas, a vítima e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a concessão de benefícios legais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha L.R.C. (fls. 03/04), policial militar, disse que em patrulhamento, junto com o policial Aleo, tomou conhecimento sobre o furto do motociclo de placa KDF-3552, uma Honda Titan 125, cor azul, ano 1997, ocorrido na rua Pará com a rua Sergipe, por volta das 14:50 horas, irradiado via COPOM. Diante tais informações, procedeu diligências no bairro Vida Nova Catanduva e Jardim Imperial, visando recuperar o veículo furtado, quando visualizou um motociclo com mesmo emplacamento, porém na cor preta, trafegando na rua Parati, onde procedeu a abordagem em frente ao numeral 150. O sujeito que conduzia referido veículo foi identificado como sendo Josuel Gonçalves dos Santos, já conhecido nos meios policiais por já ter sido investigado pelo crime de estupro. Estava na condição de passageira Vanderleia Romeiro Costa, namorada de Josuel. Pesquisando a placa do motociclo, conferiu tratar-se realmente do motociclo que fora subtraído horas antes no centro da cidade. Indagado, Josuel informou ter pintado o tanque da moto e o motor com spray preto, porém negou ter subtraído a moto e sim, comprado, pagando o valor de R\$1.500,00; que Josuel disse que só pintou a motor porque a pintura estava muito deteriorada; que a placa, o chassi, e o número do motor estavam íntegros. Diante dos fatos, deu voz de prisão e conduzindo Josuel para este plantão, sendo necessário uso de algemas por risco de fuga.

A testemunha R.A.R. (fl. 05), policial militar, disse que nesta data, acompanhava o policial Carnelossi durante patrulhamento, quando tomou conhecimento sobre o furto do motociclo de placa KDF-3552, uma Honda Titan 125, cor azul, ano 1997, ocorrido na rua Pará com a rua Sergipe, por volta das 14:50 horas, irradiado via COPOM. Diante tais informações, procedeu diligências no bairro Vida Nova Catanduva e Jardim Imperial, visando recuperar o veículo furtado, quando visualizou um motociclo com mesmo emplacamento, porém na cor preta, trafegando na rua Parati, onde procedeu a abordagem em frente ao numeral 150. O sujeito que conduzia referido veículo foi identificado como sendo Josuel Gonçalves dos Santos, já conhecido nos meios policiais por já ter sido investigado pelo crime de estupro. Estava na condição de passageira Vanderleia Romeiro Costa, namorada de Josuel. Pesquisando a placa do motociclo, conferiu tratar-se realmente do motociclo que fora subtraído horas antes no centro da cidade. Indagado, Josuel informou ter pintado o tanque da moto e o motor com spray preto, porém negou ter subtraído a moto e sim, comprado, pagando o valor de R\$1.500,00; que Josuel disse que só pintou a moto porque a pintura estava muito deteriorada; que a placa, o chassi, e o número do motor estavam íntegros. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo Josuel conduzido para este plantão, sendo necessário uso de algemas por risco de fuga.

A testemunha V.R.C. (fl. 06) disse que namora Josuel há três ou quatro meses desde

quando ele saiu da cadeia, e ontem posou na casa dele e hoje ele saiu cedo de moto taxi dizendo que ia no dentista e quando ele chegou por volta das 15:00 horas ele chegou com uma moto preta, e quando questionou ele disse que pagou um mil e quinhentos da moto, sendo que a moto já estava na cor preta. Que nada tem a ver como furto da moto. que Josuel chamou para ir na oficina com ele e assim quando estava indo na oficina foram abordados por policiais.

A vítima P.F.S.F. (fl. 07) disse que é proprietário da motocicleta CG azul KDF3552, Titan/97/98 e nesta data estava prestando serviço na Drogasil e estacionou seu veículo no local dos fatos por volta das 13:00 horas, quando por volta das 14:20 quando saiu do local para ir buscar tintas para o serviço e viu que sua motocicleta não estava mais no local, assim foi até a banca da Sara e telefonou para a polícia, e foi orientado a comparecer nesta plantão para o registro dos fatos, e assim após telefonaram para seus filhos para dizer que tinham achado a motocicleta. Que reconheceu sua motocicleta apesar de estar pintada de preta visto que encontra-se com a placa e o chassi inalterados. Ficou orientado a pintar a moto conforme documentação. Recebeu requisição de IC para perícia na motocicleta. Que sua motocicleta vale aproximadamente um mil e quinhentos reais.

Interrogado, J.G.S. (fl. 08) disse que saiu hoje cedo para ir no dentista e quando voltou em casa por volta das 15:00 horas, sendo que adquiriu a motocicleta de não sabe de quem, o qual disse que era de leilão, mas não chegou a olhar o chassi e viu que estava com placa, e pagou a quantia de um mil e quinhentos reais da motocicleta, e assim passou em uma loja não sabendo qual e comprou uma lata de tinta e pintou de preta motocicleta, e estava indo trocar uma seta da moto com a companheira quando foi abordado por policiais militares. que adquiriu a moto na praça da Igreja católica.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02); Boletim de Ocorrência (fls. 38/39); Auto de Exibição e Apreensão (fl. 28); Auto de Avaliação (fl. 29); as declarações da vítima e demais elementos informativos carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

No mais, houve a produção de prova em juízo:

A testemunha L.R.C., policial militar, disse que informaram o furto de uma motocicleta no centro da cidade. Iniciaram o patrulhamento e visualizaram a moto com as mesmas características, com o mesmo emplacamento. Fizeram abordagem, porém, o veículo já havia sido pintado da cor preta. O réu estava com a namorada e o levaram até a delegacia de polícia. Ele disse que comprou o veículo pelo valor de R\$ 1.500,00. Conhecia o réu de outra ocorrência.

A testemunha R.A.R., policial militar, disse que estavam em patrulhamento e tinha conhecimento da subtração da motocicleta. Avistaram uma motocicleta com o mesmo emplacamento. Verificaram que era a motocicleta subtraída. Ele disse que tinha comprado a motocicleta de outra pessoa. Acredita que entre a subtração e a localização da motocicleta foi de mais ou menos duas horas e meia. A motocicleta foi pintada recentemente, por isso não tinha as mesmas características.

A vítima P.F.S.F. disse que estava pintando a drogasil e deixou a moto estacionada. Tinha que buscar tinta na loja e a motocicleta não estava mais no local. Acionou a polícia e a motocicleta foi recuperada por volta de quatro horas depois. Ela estava pintada de preto. Ela era azul.

O acusado Josuel G.S. disse que saiu para ir ao dentista. Ligou a moto com uma tesourinha e saiu com ela e foi para a sua casa. Pegou sua mulher e foi abordado pela polícia militar. Mentiu para os policiais dizendo que a comprou e realmente a pintou. Não subtraiu para revender, mas apenas para andar com ela.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Em breve síntese, a testemunha policial confirmou o recebimento de denúncia sobre furto de uma motocicleta, de propriedade da vítima Pedro, também ouvida em juízo, corroborando a versão dada extrajudicialmente no sentido de que o veículo foi encontrado na posse do acusado, estando inclusive com seu motor pintado de outra cor.

O réu assumiu que promoveu a mudança na cor do bem e que realmente a subtraiu. Ao passar próximo da motocicleta, ligou com uma tesourinha e a levou para a sua casa. Quando estava andando com a motocicleta, foi abordado pelos policiais militares. Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpanes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas. Parte-se das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta maus antecedentes (fls. 40/45), considerando para tanto a condenação nos processos de nº 002470-88.2008; nº 0033982-44.2005 e nº 0001811-29.2010, tendo em vista que passado o período depurador (fls. 54/56). A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, presente a atenuante e presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), pois o réu foi definitivamente condenado nos autos n. 0014081-85.2008.8.26.0482 (fls. 43), pelo crime de roubo.

Dessa forma, compenso-as.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena. Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada no acima do mínimo legal, ou seja, 12 dia-multa. No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, diante do teor do art. 33, §2º, 'b', do CP, e da reincidência do acusado.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos

autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. No caso de réu reincidente não específico, exige-se a análise prevista no art. 44, § 3º do Código Penal. Observa-se a presença de incidências criminais anteriores, por crime contra o patrimônio (inclusive de mesma natureza), certo ainda que sua reincidência originou de crime de natureza grave, sendo ele roubo majorado, o que revela não ser socialmente recomendável a substituição, até porque insuficiente para a prevenção e repressão do crime. Frise-se que o autuado foi colocado em liberdade recentemente (31/01/2022 - fl. 54) e, poucos meses depois, foi flagrado logo após praticar outro delito (o destes autos), evidenciando, ao menos a princípio, que fez mau uso de sua liberdade.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que não preenchidos os requisitos legais, no caso, o condenado é reincidente em crime doloso (CP, art. 77, I) e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis (CP, art. 77, II).

Por tais considerações JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado JOSUEL GONÇALVES DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 155, caput do CP, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 12 dias-multa, fixados no valor mínimo legal (art. 49, § 1º do CP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c. art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o advogado indicado (fl. 60) para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio.

Expeça-se a certidão de honorários.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Ante o regime inicial fixado, revogo a prisão preventiva aplicada, pois a pena será substituída. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Cientifique-se a vítima (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Publicada e intimados em audiência.

Catanduva, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA